

2018년 □□□□□□□□ 종합감사 결과보고

2018. 4.

aT 한국농수산물유통공사
감 사 실

I 감사개요

1. 감사배경 및 목적

- 2018년도 연간 감사계획에 따라 우리 농식품의 해외시장 개척, 국내 유통 구조개선, 수급안정 및 자금지원 등의 역할을 수행하고 있는 □□□□□□□□에 대한 종합감사를 실시하여 내부통제의 적정성 점검

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : □□□□□□□□
- 감사범위 : 2015. 9월 ~ 2017. 12월까지의 업무 전반

3. 감사기간 및 인원 : 감사기간 : 2018. 2. 5.~2. 8(4일간)

4. 감사처분 요구사항 일람표

일련 번호	처분요구	건 명	조치결과 회보여부
1	개선	수입비축농산물 운송용역 업체 선정방식 부적정	회보요
2	통보	수입콩 정선 부산물 공급체계 불합리	회보요
3	통보	국산 밀 가공원료수매자금 융자 관리 부적정	회보요
4	통보	정책자금 개인 연대보증제도 운영 부적정	회보요
5	통보	수입콩 정선품 판매체계 개선을 통한 안정적 공급 기반 마련	회보불요

II 감사결과 처분요구사항

【 일련번호 : 1 】

감사결과 처분요구 개 선

제 목 비축농산물 운송용역 업체 선정방식 부적정

수 감 부 서 〇〇〇〇〇〇

처리할 부서 〇〇〇〇〇〇

내 용

〇〇〇〇〇〇〇〇는 인천항으로 수입되는 콩, 팥, 녹두, 메밀 등의 비축농산물에 대한 통관 및 운송 등의 제반업무를 수행하고 있으며, 해당 업무는 전문 용역업체를 선정하여 추진하고 있다.

이와 관련하여 아래 [표1]는 2015년부터 2017년까지 최근 3년간 〇〇〇〇〇〇〇〇 운송업체 선정 현황이며, [표2]는 최근 공사의 컨테이너 벌크방식의 두류품목 도입 확대에 따른 〇〇〇〇〇〇〇〇 운송료 지급금액 증가내역 현황이다.

[표1] 벌크컨테이너 운송계약 현황(2015~2017)

구분	2015	2016	2017	2018P
업체명	주〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇(주)	□□□□(주)	●〇〇〇〇〇(주)	●〇〇〇〇〇(주)
계약단가 (원/TEU)	인천내항 129,800	105,600	97,900	110,000
	인천신항 140,360	127,600	130,900	143,000

* 컨테이너 육상운송 요율표 : 인천내항(173,800원)

[표2] 벌크컨테이너 운송료 지급 현황(2015~2017)

(단위 : 톤, 천원)

구분		2015		2016		2017	
		물량	금액	물량	금액	물량	금액
대두	인천내항	-	-	1,180	6,969	2,834	17,182
	경인항	-	-	-	-	-	-
	인천신항	2,095	14,738	3,008	22,122	12,906	98,374
팥	인천내항	13,190	97,027	14,700	86,372	3,100	16,839
	경인항	2,300	16,744	1,500	8,870	100	490
	인천신항	-	-	3,174	22,677	19,094	139,493
녹두	인천내항	-	-	2,500	14,784	3,000	16,447
	인천신항	-	-	-	-	500	3,665
메밀	인천내항	-	-	828	4,857	-	-
	경인항	-	-	-	-	828	5,678
	인천신항	-	-	-	-	-	-
소계	인천내항	13,190	97,027	19,208	112,982	8,934	50,468
	경인항	2,300	16,744	1,500	8,870	1,428	9,833
	인천신항	2,095	14,738	7,010	49,656	32,000	237,867
계		17,585	128,509	27,718	171,508	42,362	298,168

〇〇〇〇〇〇〇〇는 2017년도 인천항도착 수입비축농산물의 운송계약과 관련하여 국가계약법 시행령 26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항5호 다목을 근거로, 비축농산물 운송용역에 대하여 수의계약방식으로 계약을 체결하였다.

국가계약법 시행령 26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 5호를 보면, 수의계약은 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우를 전제로 하고 있다.

그런데 〇〇〇〇〇〇〇〇의 인천항도착 수입비축농산물의 운송용역 업무는 인천항

(신항, 내항)에서 〰〰〰〰〰와 (주)●● 정선공장으로 운송경로가 정해져 있고, 연중 도입되는 물량의 예측도 가능하며, 입찰횟수도 연1회 시행하는 것으로 입찰 절차의 긴급을 요하지 않으며, 수입비축농산물의 운송업무가 관내 운송업체에 한정되는 전문영역에 해당한다고 보기 어렵다.

따라서 〰〰〰〰〰〰는 인천항도착 수입비축농산물의 운송용역에 대하여 조달청 전자입찰시스템에 의한 일반경쟁입찰을 통해 다수의 업체가 입찰에 참여가 가능하도록 하여 운송용역에 대한 단가인하를 유도하고, 운송업체들에 대한 공정한 기회를 부여하는 것이 타당하다.

조치할 사항

〰〰〰〰〰〰장은 비축농산물 운송용역 계약체결 시 조달청 일반경쟁입찰로 업체선정 방식을 “개선”하여 주시기 바랍니다.

【 일련번호 : 2 】

감사결과 처분요구
통 보

제 목 수입콩 정선 부산물 공급체계 불합리
수 감 부 서 〰〰〰〰〰〰
처리할 부서 두류부
내 용

공사는 연간 15만여 톤의 콩을 벌크 형태로 수입하여 인천 (주)●●을 통해 정선하여 두부, 장류, 메주 등의 용도로 실수요단체 및 개별업체에 공급하며, 정선 콩 공급기준은 지름 5mm 이상으로 하고 있고, 그 외 5mm 이하는 중립콩 및 부산물로 판매하고 있다.

공사의 정선 콩 공급가격은 2018.2월 현재 정상품(5mm이상)은 1,100원/kg, 중립중 콩(4~5mm)은 830원/kg, 기타 부산물은 460원/kg으로 각각 판매하고 있다.

그런데, 2015년부터 2017년까지 수입한 콩 정선 샘플링 조사자료를 통해 중립중 콩(4~5mm)의 연간발생 추정 물량은 아래 [표]에서와 같이 2015년 4,096톤, 2016년 8,183톤, 2017년 5,798톤 이었으나, 중립중 콩으로 판매한 물량은 2015년 673톤, 2016년 1,078톤, 2017년도 1,154톤에 불과하였다.

[표] 수입 콩 정선 샘플링 중립생산량 추정(2015~2017)

연 도	입항일	모 선 명	도입물량 (톤)	중립중 수율(%)	중립생산량 (톤)
2017	2017.01.20	K RUBY	26,211	6.63	1,738
	2017.02.20	RED ROSE	26,200	3.64	954
	2017.04.20	OCEAN HAWK I	26,226	5.19	1,361
	2017.05.20	PAC ALTAIR	25,164	2.16	544
	2017.06.20	ATLANTIC VERACRUZ	26,229	2.63	690
	2017.08.20	PAC ALNATH	25,242	2.03	512
2017년도 합계			155,272	-	5,798
2016	2016-01-11	YANGZE 8	31,478	10.92	3,437
	2016-02-11	WESTERN SANTOS	26,232	3.14	824
	2016-03-24	WHITE FIN	26,205	2.90	760
	2016-04-13	NING AN CHENG	26,199	6.42	1,682
	2016-05-10	K. GARNET	26,006	3.33	866
	2016-09-09	GLOVIS MARIA	20,757	2.96	614
2016년도 합계			156,877	-	8,183
2015	2015-01-12	NAVIOS ALTAIR	24,145	3.10	748
	2015-02-15	NEW VENTURE	26,235	2.01	527
	2015-03-20	LIBERTY DESIRE	26,245	2.18	572
	2015-04-10	GLORIOUS HOPE	25,380	2.02	513
	2015-05-17	SUN	26,245	2.84	745
	2015-06-21	PACIFIC KOREA	24,129	2.45	591
	2015-07-23	MEDI NAGASAKI	10,040	2.26	227
	2015-09-12	MEDI CAGLIARI	9,906	1.74	172
2015년도 합계			172,325	-	4,096

수입콩 판매를 주관하는 부서는 현재의 수입 정선콩 정상품(5mm이상)을 기준으로 실수요자단체와의 연간 공급계약을 통한 판매여건에서는, 중립중(4~5mm)의 연간 선별 가능물량에 비해 수요가 많지 않다는 설명이다.

그런데 공사가 수입관리하는 Non-GM콩은 일반 사료용 용도로 국내에 수입되는 GM콩에 비해 단가가 현저히 높고, 연간 수입 가능한 킬터도 한정되어 있어 철저한 판매관리가 요구되는 품목이다.

또한 2011.3월 전까지는 수입 정선콩의 공급규격을 4.3mm이상으로 하여 공급했던 바가 있으며, 실수요업체는 이를 원재료로 사용하여 두부, 장류, 두유 등을 가공생산 하였던 만큼, 중립중 콩(4mm~5mm)을 가공 식품용도로 사용이 어느 정도 가능함으로 이를 재검토 할 필요가 있다.

조치할 사항

㉠㉡㉢㉣㉤장은 수입콩 정선가공 중에 중립중(4mm~5mm)으로 분류된 Non-GM 콩에 대하여 실수요단체 및 업체들을 대상으로 수요조사를 실시하고 중립중 콩의 이용 확대를 위한 판매체계를 점검하여 주시기 바랍니다.

감사결과 처분요구 통 보

제 목 국산 밀 가공원료수매자금 융자관리 부적정
수 감 부 서 □□□□□□□
처리할 부서 □□□□□□□
내 용

□□□□□□에서는 관내 국산 밀 가공업체인 '농업회사법인 ☆☆☆☆☆주식회사'(이하 '☆☆☆☆' 이라 한다) 에 대표이사 및 제3자 소유 부동산을 담보로 [표] 와 같이 국산 밀 가공원료수매자금을 대출실행 하였다.

【표】 국산 밀 가공원료수매자금 대출현황

업체명	대출일자	대출액(백만원)	담보현황	소유자
농업회사법인 ☆☆☆☆ 주식회사	2017. 6. 30.	288	제3자(개인) 소유 부동산	▽▽▽(가족)
	2017. 7. 31.	300	제3자(법인) 소유 부동산	농업회사법인◇◇◇◇
	2017. 9. 20.	287	대표이사 소유 아파트	♣♣♣(대표이사)
계		875		

가. 법인격의 제3자 부동산 담보 취득 절차 부적정

[표] 의 대출현황 중 2017. 7. 31. 에 대출 실행된 300백만 원의 채권 담보는 충남 아산시 소재의 '농업회사법인 ◇◇◇◇'(이하 '◇◇◇◇' 이라 한다) 소유의 공장부동산으로서 제3자 담보 제공방식으로 ☆☆☆☆☆의 가공수매자금 대출 담보로 취득하였다.

「민법」 제34조(법인의 권리능력)에 따르면 법인은 법률의 규정에 따라 정관

으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다고 명시되어 있으며 동법 제58조(이사의 사무집행)에는 이사는 법인의 사무를 집행하며 이사가 수인인 경우에는 정관에 다른 규정이 없으면 이사의 과반수로서 결정한다고 명시되어 있다.

따라서 법인격인 ◇◇◇◇이 공사의 자금지원업체인 ☆☆☆☆☆에 제3자 제공 방식으로 부동산 담보를 제공하는 경우에는 ◇◇◇◇의 법인등기부등본, 법인인감, 정관, 주주현황 등의 법인 설립 및 운영에 관련된 서류들을 면밀히 확인해야 하며 법인이 해당 부동산을 대출담보로 공사에 제공한다는 이사회 의사록을 확인하여 부동산 담보제공의 의사표시의 정당성을 명확히 해야 한다.

그런데 해당 근저당권 설정 계약 세부내역을 살펴보면 2016. 7. 21. 근저당권 설정계약을 하면서 □□□□□□에서는 ◇◇◇◇의 법인 설립 및 운영에 관한 서류와 담보제공에 관한 이사회 의사록을 확인하지 않고 부동산 담보를 취득하였다.

이로 인해 □□□□□□가 취득한 부동산 담보는 소유 법인인 ◇◇◇◇의 명확한 담보의사 확인이 미흡한 상황이며 이에 대한 보완이 필요한 실정이다.

나. 제3자 부동산담보 취급 시 임금채권 공제 대상 불일치

부동산을 담보로 대출한도액을 산정할 시 공사의 채권보다 우선적으로 변제되는 근로자 임금과 임차보증금 등은 채권회수금액 감소를 대비하여 대출한도액에서 일정금액을 공제하고 있다.

「자금융자지침」 제4장 담보 제1절(부동산담보)에 따르면 부동산담보를 취득

할 시 부동산 소유자의 최근 결산서(손익계산서 및 제조원가 명세서)상의 인건비성 경비의 3개월 치를 환산하여 감정가액에서 공제하도록 규정되어 있다.

따라서 법인격의 제3자가 제공한 부동산 담보를 취급할 시에는 담보를 제공한 제3자인 ◇◇◇◇의 결산서상 인건비성 경비를 공제해야 한다.

그런데 □□□□□□에서는 임금채권 공제 과정에서 담보제공자인 ◇◇◇◇의 인건비성 경비가 아닌 채무자인 ☆☆☆☆☆☆ 결산서상의 인건비성 경비의 3개월 치를 공제하였다.

다만 ☆☆☆☆☆☆의 임금채권 산출액이 담보 제공자인 ◇◇◇◇의 산출액을 초과하여 채권확보의 문제는 없으나 향후 이와 유사한 부동산 담보 취득 시 업무담당자의 인지가 필요한 실정이다.

조치할 사항

□□□□□□장은 제3자 제공 방식으로 취득한 부동산 담보에 대해 소유자인 '농업회사법인 ◇◇◇◇'으로부터 법인 관련 서류 징구 및 담보제공 의사에 관한 이사회 기록 확인 등을 통해 보완 조치하시기 바랍니다.

【 일련번호 : 4 】

감사결과 처분요구
통 보

제 목	정책자금 개인 연대보증제도 운영 부적정
수 감 부 서	□□□□□□□
처리할 부서	□□□□□□□
내 용	

□□□□□□에서는 관내 농수산물식품 관련 20개 업체에 농안 및 수발기금을 재원으로 하는 정책자금 14,946백만 원을(2018. 2. 14. 기준) 지원하고 있다.

「자금융자업무지침」 제3절(연대보증)에 따르면 개인사업자에게는 원칙적으로 연대보증을 운영하지 아니하고 사업자등록증상 공동대표가 있고 채무자 이외의 공동대표가 있는 경우에만 연대보증을 운영하도록 규정되어 있다.

또한 전액 보증서 담보대출에는 연대보증 운용을 금지하고 있으며 부분신용보증서에 의한 담보 대출에는 공사 책임 분담 금액의 120%에 해당하는 금액에 대해서만 대표이사의 개인자격으로 연대보증을 받도록 정하고 있다.

따라서 사업자등록증상 공동대표가 존재하지 아니하거나 전액 신용보증서 및 전액 지급보증서에 의한 담보대출에는 별도의 연대보증 제도를 운용할 필요가 없으며 부분신용보증서에 의한 담보대출의 경우에는 대출총액이 아닌 공사 책임 분담금의 120% 이내의 금액에서 연대보증제도를 운영해야 한다.

그런데 □□□□□□의 연대보증 운영현황을 살펴보면 [표] 와 같이 채무자가

개인사업자이거나 전액 지급보증서 담보대출의 경우에도 불필요한 대표자의 연대보증서를 징구 받았으며 (주)○○○의 경우에는 담보비율 80%의 부분신용보증서에 의한 대출로서 공사가 책임을 분담하는 100백만 원의 120% 금액인 120백만 원에 대해서만 연대보증 한도액을 설정해야 하나 대출총액 500백만 원의 120% 금액인 600백만 원을 연대보증 금액으로 설정하는 등 다소 과도한 개인 연대보증 제도를 운영하고 있다.

따라서 채권확보의 큰 문제가 없고 관련 규정에 추가적인 연대보증 설정의 조건이 없다면 일부 업체의 연대보증 설정액을 완화시킬 필요가 있다.

【표】 정책자금 지원업체 연대보증 운영현황

업체명	자금명	용자일자	지원금액 (백만원)	연대보증 현황	연대보증 금액 (백만원)	비 고
●●249번상회	정가수의매매	2017. 8. 10.	150	대표자 연대보증 입보	180	개인사업자로 연대보증 불필요
◆◆◆◆(주)	정가수의매매	2017. 12. 11.	1,000	대표이사 연대보증 입보	1,200	전액 지급보증서로 연대보증 불필요
(주)□□	학교급식 운영활성화	2017. 7. 10.	500	대표이사 연대보증 입보	600	부분신용보증으로 필요 연대보증액은 120백만원
(주)■■	식품외식종합	2017. 12. 20.	500	대표이사 연대보증 입보	600	전액 지급보증서로 연대보증 불필요

조치할 사항

□□□□□□□□장은 과도하게 설정된 개인 연대보증금액에 대해 채권확보의 안전성 여부와 관련 규정에 근거하여 완화 조치하시기 바랍니다.

【 일련번호 : 5 】

감사결과 처분요구
통 보(모범사례)

제 목 수입콩 정선품 판매체계 개선을 통한 안정적 공급기반 마련
수 감 부 서 □□□□□□□□
처리할 부서 경영지원처장
내 용

1. 25kg 정선 포장품 공급조건 개선을 통한 생산효율화 도모

□□□□□□□□는 연간 약 20만톤의 수입콩을 정선하여 25kg, 50kg, 500kg 등 총 8가지의 포장규격으로 □□□□□□□□□□□□□□□□ 등 9개의 실수요단체 및 개별업체에 공급하고 있다.

공사는 '12.11월 판매시 부터 영세노령업체 및 여성사업장의 수요 증가에 대응하여 25kg 소포장품을 확대 공급중인데, 25kg 포장품의 경우 50kg 포장품 대비 생산비용이 높아 판매원가에 대한 부담이 가중되고, 또한 25kg 포장작업 시간 증가에 따른 정선평체 애로발생 및 실수요단체 민원제기가 심화됨에 따라, 25kg 포장품의 생산 및 작업비용을 반영한 공급가격 현실화의 필요성이 대두되었다.

이에 대하여 □□□□□□□□는 수입콩 정선·포장비, P·P포대 제조구매가격의 원가를 분석하고, 현장 애로사항을 적극 반영하여 『정선평 소포장(25kg) 공급 단가 인상(안)』을 마련하였고(□□□□□□□□-2444 / '16.8.22), 그 결과, '18.1월 25kg 포장품 공급가격을 조정하여, 수입콩의 안정적 공급기반을 마련하는데 기여하였다.

<수입콩 포장규격별 원가분석자료>

(단위 : Kg/원)

구 분	정선·포장비 (A)	P.P포대 제조구매단가		포장비 (A+B)	직배가격
		(원/1매)	(원/Kg)(B)		
25kg	30.5	298	11.92	42.42	1,100
50Kg	28.6	386	7.72	36.32	1,100
차이	1.9	-	4.2	6.1	1,105

※ 25kg 포장품 공급가격 조정 : (기존) 1,100원/kg → (변경) 1,105원/kg

2. 정선콩 포장재 표시사항 개선을 통한 투명한 공급체계 확립

☐☐☐☐☐☐☐는 수입 정선콩 포장재 제조를 위해 매년 입찰을 통해 『수입콩 포장용 P.P포대 제조·구매 연간단가계약』 체결하고, 계약업체에 수시로 포장재를 분할 발주하여 공급하고 있다.

그런데 기존에 공급되던 포장재의 경우, 식품위생법 상 『식품 등의 표시기준』에 해당하는 표시사항의 일부 누락과 불필요한 항목 기입으로 인해 공급정보의 왜곡 및 소비자의 혼동으로 인한 민원 발생 가능성이 존재하였다.

이에 대하여 ☐☐☐☐☐☐☐는 관련부서(품질안전실)와 현장점검('16.9.5)을 실시하였으며, 기존 공급현황 점검 및 업계(실수요단체, 정선업체, P.P조합 등)의 의견수렴을 통한 개선방안을 모색하여, 포장재 인쇄사항 중 원료명 및 함량 등 추가표시가 필요한 항목 반영, 영업신고번호 등 일부 불필요한 항목을 삭제한 신규 도안을 마련하였다.

※ 수입 정선콩 포장품 공급 개선(안) / ☐☐☐☐☐☐☐-2444('16.8.22)

그 결과, '17.10월부터 신규 포장재를 공급함으로써 관련법령 준수를 통한 투명한 공급체계를 확립하고 소비자에 정확한 정보를 제공하여 고객만족을 제고하는데 기여하였다.

조치할 사항

경영지원처장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)